

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1761/2556

ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนาโชคเชลส์แอนด์
เซอร์วิส

โจทก์

นายอุบล หาญชนะชัย กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143 วรรคหนึ่ง, มาตรา 180

หลังจากศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาตามยอมและออกหมายบังคับคดีแล้ว โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง ไปแต่งทนายความบัญชีพยาน คำพิพากษา และหมายบังคับคดีในส่วนชื่อของจำเลยที่ 3 จาก "นางละมุล พลทอน" เป็น "นางละมุล หรือละมุล พลทอน" ตามลายมือชื่อที่จำเลยที่ 3 ลงไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา และสัญญาประนีประนอมยอมความว่า "ละมุล พลทอน" ศาลแรงงานกลางต้องไต่สวนให้ได้ความว่านางละมุล พลทอน จำเลยที่ 3 กับนางละมุล พลทอน เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่แล้วจึงมีคำสั่งตามรูปคดี

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ลูกจ้าง จำเลยที่ 2 และที่ 3 ผู้ค้าประกัน ร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 245,479 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2544 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิพากษตามยอม โดยจำเลยทั้งสามตกลงชำระเงินจำนวน 247,000 บาท ซึ่งชำระในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความจำนวน

25,000 บาท ส่วนที่เหลือจะผ่อนชำระเดือนละไม่ต่ำกว่า 2,500 บาท เริ่มชำระงวดแรกภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 งวดต่อไปชำระภายในวันที่ 14 ของเดือนถัดไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากผิคนัดยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีของจำนวนเงินที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิคนัดเป็นต้นไป ต่อมาจำเลยทั้งสามผิคนัดมิได้ชำระเงินให้แก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางได้ออกหมายบังคับคดีจำเลยทั้งสามตามคำขอของโจทก์

ในชั้นบังคับคดีโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ขอแก้ไขคำฟ้อง ใบแต่งตั้งนายความ บัญชีพยาน คำพิพากษาและหมายบังคับคดีในส่วนชื่อของจำเลยที่ 3 จาก "นางละมุล พลทอน" เป็น "นางละมุลหรือละมุล พลทอน"ซึ่งเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งในคำร้องดังกล่าวว่า คดีถึงที่สุดนานแล้ว ล่วงเลยระยะเวลาที่จะแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องตามกฎหมายแล้ว ยกคำร้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้อง โดยขอแก้ไขในส่วนชื่อของจำเลยที่ 3 และอ้างเหตุเช่นเดียวกันกับคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งในคำร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 ว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมตามคำร้องขอแก้ไขเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าตามคำฟ้องโจทก์ระบุชื่อและชื่อสกุลของจำเลยที่ 3 ว่านางละมุล พลทอน แม้ในระหว่างพิจารณาจนกระทั่งเมื่อศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษายอมจำเลยที่ 3 จะลงลายมือชื่อและชื่อสกุลในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแรงงานกลางและสัญญาประนีประนอมยอมความว่าละมุล พลทอน เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของจำเลยที่ 3 ศาลแรงงานกลางจะ

ต้องได้สวนให้ได้ความก่อนว่านางละมุล พลทอน จำเลยที่ 3 กับนางละมุล พลทอน เป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์ โดยมีได้ได้สวนข้อเท็จจริงให้ปรากฏก่อนที่จะมีคำสั่งนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา

พิพากษายกคำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ให้ยกคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2547 และให้ศาลแรงงานกลางได้สวนคำร้องดังกล่าวแล้วมีคำสั่งใหม่ตาม รูปคดี

(ธีระพงศ์ จิระภาค-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-วิรุฬห์ แสงเทียน)

ศาลแรงงานกลาง - นางปวีณา ศรีวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	แรงงาน
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	พ6266/2544
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>